

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP
Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)
Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Idaiana Lira do Nascimento
MATRÍCULA:	0.0195162.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 14h35min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pela servidora Idaiana Lira do Nascimento, matrícula nº 0.0195162.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, a servidora figura na posição nº 1, constando como data e horário de registro do requerimento 29/06/2024, às 09h00min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 14h35min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, a servidora requer a correção da data de recebimento de seu termo de adesão, sustentando que o documento foi efetivamente recebido em 29/07/2024, e não em 29/06/2024.

Esclarece que assinou o termo de adesão em 25/07/2024, de modo que não seria possível seu recebimento em data anterior.

Atribui o registro de 29/06/2024 a equívoco material cometido pela servidora responsável pelo recebimento no preenchimento do campo de atesto.

Instrui a manifestação com cópia do termo de adesão, na qual consta a data de sua assinatura, e com cópia da folha de protocolo da Regional 1, na qual consta o registro de recebimento em 29/07/2024.

Requer, ainda, a desconsideração de manifestação anteriormente protocolada, por ter atualizado os anexos e complementado o texto na peça ora analisada.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

A servidora está devidamente identificada nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, a data de 29/06/2024 constante da relação preliminar é anterior à própria assinatura do termo de adesão pela servidora, ocorrida em 25/07/2024, o que evidencia impossibilidade lógica do registro publicado.

A folha de protocolo da Regional 1 acostada aos autos consigna o recebimento do documento em 29/07/2024, firmado pela servidora responsável pelo recebimento.

Configura-se, assim, erro material quanto ao mês do registro, hipótese expressamente prevista no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP para retificação.

A divergência comprovada recai exclusivamente sobre o mês do atesto, permanecendo íntegro o horário de 09h00min nele consignado, razão pela qual a retificação deve limitar-se à correção da data para 29/07/2024.

Prevalece, pelas razões já expostas, a data de efetiva recepção pela Administração, ainda que a retificação implique deslocamento desfavorável à própria requerente na ordem cronológica.

A interessada poderia ter permanecido inerte, mas, ao provocar esta Comissão e apresentar documentação que aponta data de recebimento posterior à publicada, submeteu sua situação ao poder-dever de autotutela, podendo ela ser mantida, corrigida ou agravada conforme a prova dos autos.

Quanto ao pedido de desconsideração da manifestação anteriormente protocolada, acolhe-se o requerimento, analisando-se exclusivamente a peça protocolada em 25/08/2026, às 14h35min, por ser a mais recente e por conter os documentos complementares.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEF, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pela servidora Idaiana Lira do Nascimento, matrícula nº 0.0195162.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pelo seu acatamento.

Determina-se a retificação do registro da servidora na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEF, alterando-se a data e o horário base do requerimento para 29/07/2024, às 09h00min, com o consequente reposicionamento na relação, observada estritamente a ordem cronológica de recebimento pela Administração.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final dependerá da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEF.

Consigna-se que a retificação ora determinada decorre da estrita aplicação do critério de efetivo recebimento pela Administração e resultará em reposicionamento desfavorável à requerente, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF